

S03-P — Práctica: consignar una escultura de Jesús Rafael Soto sin procedencia completa

Resumen

La práctica de cierre de la semana tres aplica, sobre un caso hipotético construido para la clase, las cinco capas trabajadas en S03-L1 a L5, soporte y condición, procedencia y autenticidad, el contrato de consignación, el canal de venta y la letra chica fiscal, a la situación más común que enfrenta un asesor en Nueva York, un cliente que hereda una obra sin documentación completa y pregunta cuánto vale antes de que nadie la haya visto. El caso elegido, una escultura cinética de Jesús Rafael Soto, sirve además para mostrar qué hace un profesional cuando la evidencia pública de mercado reciente es escasa, en vez de rellenar ese vacío con una cifra aproximada.

1. La capa física: soporte, condición y la pregunta de origen

Antes de cualquier estimado, la capa física exige dos verificaciones. La primera es el estado de conservación, documentado en un condition report que confirme que los elementos móviles de la pieza funcionan y que la estructura no requiere restauración. La segunda, específica del caso Soto, es si la obra es una pieza única o una edición, porque el artista produjo esculturas cinéticas de las dos formas a lo largo de su carrera, y esa distinción de soporte, ya trabajada en S03-L1, fija de entrada un techo y un piso de precio distintos antes de discutir cualquier otro dato.

2. La capa documental: reconstruir la procedencia sin papeles

El escenario de la práctica plantea el problema más frecuente en clientes que heredan una obra, la ausencia de factura o certificado, con apenas una fotografía familiar como evidencia. La procedencia, entendida como el registro de cada cambio de propietario y cada aparición pública de la obra, no puede sustituirse por ese único documento informal. La tarea profesional consiste en reconstruirla con las fuentes disponibles, testimonios de la familia sobre dónde y a quién se

compró la pieza, y la consulta a cualquier archivo o fundación dedicada al legado del artista que pueda cotejar la obra contra un registro propio. Sin ese trabajo, ninguna de las tres casas grandes acepta la pieza para una subasta de nivel, un límite que ya apareció en S03-L2 a propósito del caso de una pintura atribuida a Tarsila do Amaral.

3. La capa contractual: comisión, reserva y la ausencia probable de garantía

[Sotheby's publica una comisión estándar del vendedor de 10% del hammer price, con un mínimo de USD 500 y un 2% adicional de success fee cuando el resultado supera el estimado alto acordado](#), mientras que Christie's y Phillips la negocian caso por caso según el valor y la categoría de la obra.¹ Las garantías, un piso de precio asegurado por la propia casa o compartido con un tercero mediante una puja irrevocable, se reservan casi siempre para lotes de mayor visibilidad y valor esperado.² Para una pieza sin historial de reventa reciente ni procedencia completa, como la del caso de la práctica, la variable contractual relevante es la reserva, el precio mínimo por debajo del cual la casa no vende la obra, no una garantía que ninguna casa tiene motivo comercial para ofrecer todavía.

4. La capa del canal: qué hacer cuando la evidencia reciente es escasa

[El récord de subasta de Jesús Rafael Soto sigue siendo el de *La Scie à Métaux* \(The Hacksaw\), vendida en Sotheby's Nueva York el 19 de noviembre de 2012 por USD 1.082.500](#), la cifra más alta pagada por una obra suya hasta la fecha.³ Sin embargo, las fuentes públicas de mercado disponibles no documentan con solidez suficiente cómo se movieron sus esculturas y objetos entre 2023 y la actualidad, un vacío de evidencia reciente que un control secundario contra la ficha de mercado del artista confirma sin resolver.⁴ Esta situación no equivale a un mercado inactivo, equivale a la falta de comparables públicos homogéneos y recientes sobre los cuales construir un estimado defendible sin trabajo adicional de investigación caso por caso. La elección de canal, subasta pública frente a venta privada, depende en gran medida de cuántos compradores plausibles existen hoy para escultura cinética de esta escala, un universo previsiblemente más chico que el de la pintura del mismo período, y ese cálculo, trabajado en S03-L4 a partir del criterio de la asesora Patti Wong, debe resolverse antes de comprometer un canal.

5. La capa final: el impuesto de venta de Nueva York

Si la operación se documenta con entrega en Nueva York, corresponde la tasa combinada de la ciudad. [La tasa general combinada en Nueva York es 8,875%](#).

[compuesta por 4% estatal, 4,5% municipal y 0,375% del área metropolitana](#), aplicada según el lugar donde se documenta la entrega de la obra al comprador.⁵ Ese impuesto recae sobre el comprador, no sobre quien consigna, pero conviene que el consignador entienda desde el principio que integra el costo final que va a evaluar cualquier oferente antes de acordar un precio.

Para la conversación con clientes

- Ante una obra heredada sin documentación completa, el orden de trabajo es siempre el mismo, condición y soporte primero, procedencia reconstruida después, y recién entonces una conversación seria de estimado con una o más casas.
- Un récord histórico de una década atrás fija lo que esa obra pudo llegar a valer bajo condiciones específicas, no una cotización vigente para una pieza sin procedencia documentada ni evidencia reciente de reventa.
- Cuando la evidencia pública de mercado es escasa, la respuesta profesional es research adicional caso por caso, nunca una cifra aproximada presentada con la misma confianza que un dato verificado.

Referencias

Nota de proceso: la herramienta de fetch para verificar URLs en vivo estuvo bloqueada durante toda la corrida de hoy, probada contra www.sothebys.com y otro dominio distinto, ambos con error EGRESS_BLOCKED, continuando la seguidilla iniciada el 2026-08-10 (día vigésimo quinto consecutivo). WebSearch funcionó con normalidad. Las cinco citas de este apunte reproducen exclusivamente fuentes ya verificadas el 2026-08-08 en [curso/fuentes/dossier-01-precios-latam.md](#) y [curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md](#), sin incorporar ninguna URL nueva sin abrir hoy. Los datos frescos usados en los cuatro guiones de hoy (las salidas de Vivian Pfeiffer, Meiling Lee y Scott Nussbaum de Phillips) salieron de WebSearch del propio día, corroborados por varias fuentes independientes (ARTnews, el perfil profesional público de Pfeiffer y registros corporativos), y no de fetch, por eso no llevan cita en este apunte, que se limita al contenido de la práctica del curso. El radar de formación no correspondía hoy, no es lunes y no se cumplía ninguna de las tres condiciones de excepción de PROMPT.md. Si una corrida futura encuentra fetch funcionando de nuevo, retomar la verificación normal.

-
1. Sotheby's, [«Buy & Sell at Sotheby's»](#), verificado en [curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md](#) el 2026-08-08. [↩](#)

2. Christie's, [«Financial Information»](#), verificado en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. [↵](#)
3. Sotheby's, [«Jesús Rafael Soto | Art for Sale, Results & Biography»](#), verificado en curso/fuentes/dossier-01-precios-latam.md el 2026-08-08. [↵](#)
4. MutualArt, [«Jesus-Rafael Soto Market Data»](#), control secundario citado en curso/fuentes/dossier-01-precios-latam.md, verificado el 2026-08-08. [↵](#)
5. New York State Department of Taxation and Finance, [«Find sales tax rates»](#), verificado en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. [↵](#)